تركي النايف وشركاؤه
للمحاماة والاستشارات القانونية
Turki AlNaif &Partners
Lawyers &Legal Consultants
TAAP

12 تركتَ العمل؟

هذه حقوقك بعد انتهاء العقد

- مهلة تصفية الأجر والحقوق
- مكافأة نهاية الخدمة وكيف تُحسب
- الإشعار والتعويض ومهلة الدعوى

٥ صفحات

اسحب للمتابعة ←

TAAP

المعلومة ١ من ٣

تصفية حقوقك

1

المادة ٨٨

يدفع صاحب العمل أجرك ويصفّي حقوقك خلال أسبوع من انتهاء العلاقة، وخلال أسبوعين إن كنتَ أنت من أنهى العقد.

2

المادة ٩٠

الأجر الشهري يُصرف مرة في الشهر، واليومي مرة كل أسبوع على الأقل، وتدفع المنشآت الأجور في حسابات العمال عبر البنوك.

3

المادة ١١١

تستحق أجرة أيام الإجازة التي لم تستعملها عند ترك العمل، وعن أجزاء السنة بنسبة ما قضيته منها.

تنبيه عملي

لصاحب العمل أن يحسم من مستحقاتك أي دين مستحق له بسبب العمل (م ٨٨).

TAAP

المعلومة ٢ من ٣

مكافأة نهاية الخدمة

المادة ٨٤

نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة بعدها، على آخر أجر، مع نسبة عن أجزاء السنة.

المادة ٨٥

عند الاستقالة: ثلث المكافأة بعد سنتين إلى خمس، وثلثاها بعد أكثر من خمس إلى عشر، وكاملة بعد عشر سنوات فأكثر.

المادة ٨٧

تستحق المكافأة كاملة إذا تركت العمل لقوة قاهرة، وللعاملة إذا أنهت العقد خلال ٦ أشهر من الزواج أو ٣ أشهر من الوضع.

تنبيه عملي

احسب المكافأة على آخر أجر لك، لا على متوسط الأجور.

المعلومة ٣ من ٣

الإشعار والتعويض والمدة

المادة

٧٥

في العقد غير محدد المدة بأجر شهري: إشعار كتابي قبل ٣٠ يوماً من العامل، و٦٠ يوماً من صاحب العمل.

المادة

٧٧

عند الإنهاء لسبب غير مشروع: أجر ١٥ يوماً عن كل سنة (غير محدد المدة)، أو أجر المدة الباقية (محدد المدة)، وبما لا يقل عن أجر شهرين.

المادة

٢٣٤

لا تُقبل الدعوى العمالية بعد ١٢ شهراً من انتهاء علاقة العمل، ما لم يوجد عذر تقبله المحكمة أو إقرار من المدعى عليه.

تنبيه عملي

لا تؤجل المطالبة؛ المدة تُحسب من انتهاء علاقة العمل.

TAAP

الحل

خطواتك العملية

١ احسب مستحقاتك: الأجر المتأخر، وبدل الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة.

٢ اطلب التصفية كتابةً من صاحب العمل، واحتفظ بالرد وبما يثبت انتهاء العلاقة.

٣ إن لم تُسوَّ حقوقك فابدأ بخدمة التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية.

٤ إذا تعذّر الصلح فقدّم صحيفة الدعوى أمام المحكمة العمالية عبر ناجز، قبل مرور ١٢ شهراً.

العمالة المنزلية لها مسار مختلف في الوزارة؛ وفي كل الحالات نراجع أوراقك قبل أي مطالبة.

تحتاج رأياً في حالتك؟

احجز استشارة

WhatsApp +966 56 677 0888

Web taap.sa

Mail info@taap.sa